RESUMÉ — Evropský exekuční titul — nařízení ES č. 805/2004

805/2004

Zdrojové znění: Nařízení, Ze dne: 21. 4. 2004, [32004R0805].

1. Předmět, zásady a souvislosti

Co upravuje: Upravuje osvědčení rozhodnutí, smírů a veřejných listin pro přeshraniční výkon nesporných nároků.

Zásady a nosné koncepty: Vzájemná důvěra, procesní minima a ochrana dlužníka při doručení a možnosti obrany.

Systematika: Nespornost a osvědčení; procesní standardy; výkon; smíry a listiny; formuláře.

Subjekty a objekty: Věřitel, dlužník, orgán původu a orgán výkonu.

Postavení v právním systému: Nařízení EU: v rozsahu územní, věcné a časové působnosti přímo použitelné; národní právo doplňuje neupravené otázky a nesmí odporovat použitelnému unijnímu pravidlu.

Vazby a zvláštní aplikační vztahy: Nezakládá nový věcný nárok ani národní rozsudek. Osvědčení doprovází existující titul; odlišuje se od evropského platebního rozkazu podle č. 1896/2006 a obecného oběhu podle Bruselu I bis č. 1215/2012.

2. Zredukovaný text — vybraná pravidla

Následuje doslovný výběr úplných vět z označených ustanovení dodaného znění. Vypuštěné podrobnosti a výjimky se při řešení konkrétního případu čtou v původním předpisu. Orientační tematické nadpisy nejsou samostatnými normami.

Článek 1 — Účel

Účelem tohoto nařízení je zavedení evropského exekučního titulu pro nesporné nároky, aby byl stanovením minimálních norem umožněn volný pohyb rozhodnutí, soudních smírů a úředních listin ve všech členských státech, aniž by se v členském státě výkonu musela před uznáním a výkonem konat zprostředkující řízení.

Článek 2 — Oblast působnosti

Toto nařízení se vztahuje na občanské a obchodní věci bez ohledu na povahu soudu.

Článek 3 — Exekuční tituly, které se potvrzují jako evropský exekuční titul

Toto nařízení se vztahuje na rozhodnutí, soudní smíry a úřední listiny o nesporných nárocích.

Článek 6 — - nárok je nesporný ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. b) nebo c),

Pokud rozhodnutí potvrzené jako evropský exekuční titul přestalo být vykonatelné nebo jeho vykonatelnost byla pozastavena či omezena, je na časově neomezenou žádost podanou původnímu soudu vystaveno pomocí vzorového formuláře uvedeného v příloze IV osvědčení o pozastavené či omezené vykonatelnosti.

Článek 8 — Částečné potvrzení evropského nařízení výkonu

Pokud požadavky tohoto nařízení splňují pouze části rozhodnutí, je pro tyto části vydán částečný evropský exekuční titul.

Článek 12 — Oblast působnosti minimálních norem

Rozhodnutí o nároku, který je nesporný ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. b) nebo c), může být potvrzeno jako evropský exekuční titul pouze v tom případě, že soudní řízení v členském státě původu splňuje procesní požadavky stanovené v této kapitole.

Článek 18 — a) rozhodnutí bylo doručeno dlužníkovi v souladu s článkem 13 nebo 14 a

Jestliže řízení v členském státě původu nesplnilo požadavky článku 13 nebo 14, je možné takové nedodržení napravit, jestliže dlužník svým chováním při soudním řízení prokáže, že dokument obdržel osobně v dostatečném předstihu, aby mohl připravit svou obhajobu.

Článek 19 — nebo

Tímto článkem není dotčena možnost členských států umožnit přezkum rozhodnutí za podmínek příznivějších, než jsou uvedeny v odstavci 1.

Článek 20 — Vykonávací řízení

Aniž jsou dotčena ustanovení této kapitoly, řídí se vykonávací řízení právem členského státu výkonu.

Článek 21 — a) se dřívější rozhodnutí týkalo téže věci mezi stejnými stranami a

V žádném případě nesmí být v členském státě výkonu rozhodnutí nebo jeho potvrzení jako evropského nařízení výkonu přezkoumáváno ve věci samé.

Článek 22 — Dohody se třetími zeměmi

Tímto nařízením nejsou dotčeny dohody, kterými se členské státy před vstupem nařízení (ES) č. 44/2001 v platnost v souladu s článkem 59 Bruselské úmluvy o pravomoci a o výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech zavázaly k tomu, že nebudou uznávat rozhodnutí vydaná zejména v jiných smluvních státech této úmluvy proti odpůrcům, kteří mají bydliště nebo se obvykle zdržují ve třetí zemi, pokud v případech stanovených v článku 4 uvedené úmluvy lze rozhodnutí opřít pouze o pravomoc stanovenou v čl. 3 druhém pododstavci uvedené úmluvy.

Podklad: 805 - 2004 evropsky exekucni titul pro nesporne naroky.pdf • 12 stran původního PDF. Resumé se vztahuje k tomuto nahranému souboru, nikoli k nedoloženým pozdějším změnám.

Rozsah: 665 slov resumé včetně úvodu z 4744 slov vyčištěného podkladu (14,02 %). Záhlaví a patičky se nepočítají. Zpracováno 14. 10. 2026.